

1500849-55.2021.8.26.0617

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... conta que na residência do réu estaria ocorrendo tráfico de drogas. Disse que a genitora e avó do réu autorizaram a revista domiciliar. Disse que encontram as drogas escondidas pelas casa. Parte das drogas foram encontradas no telhado, parte no lixo da cozinha e por fim na máquina de lavar e certa quantia em dinheiro. Disse que o réu confirmou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500849-55.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500849-55.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001132

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL LIMA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

SAMUEL LIMA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de junho de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Santa Maria, 154, Jardim Didinha, nesta Comarca de Jacareí, tinha em depósito drogas, com o fim de entregar a consumo de terceiros, consistentes em 18 porções de cocaína, 08 porções de cocaína na forma de "crack" e 6 porções de "Cannabis sativa L" (conhecida como "maconha"), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de constatação de fls. 33/35). Segundo foi apurado, policiais civis diligenciaram ao local dos fatos a fim de averiguar a veracidade de denúncia anônima que dava conta da prática de traficância no local. Ali chegando foram recepcionados por Desirre Beraldo de Lima, genitora do denunciado e de GABRIEL LIMA PEREIRA, que lhes franqueou a entrada no imóvel. Iniciadas as buscas na residência GABRIEL acabou por admitir ser usuário de "maconha" e indicou uma cômoda em seu quarto, onde havia duas porções de referido entorpecente destinadas ao seu consumo. Em continuidade às buscas os policiais ainda encontraram três pinos de cocaína no lixo da cozinha e outros três pinos da

mesma substância no interior da máquina de lavar roupas. SAMUEL foi também surpreendido no interior do imóvel em poder de um aparelho de telefonia celular e da quantia de R\$ 258,00.

Com a utilização de um drone ainda logrou-se encontrar, em cima da residência, uma sacola plástica contendo doze "pinos" de cocaína, oito pedras de "crack", seis porções de "maconha" e R\$205,00 em dinheiro.

O denunciado então acabou por admitir que a droga encontrada na residência e no telhado era de sua propriedade e se destinava à venda.

Diante das circunstâncias acima mencionadas, quais sejam, a denúncia recebida (fls.27/28), a apreensão de quantidade significativa de drogas variadas, devidamente embaladas para comercialização, e de quantia em dinheiro sem procedência comprovada, fica evidente que o entorpecente se destinava à traficância.

Foi concedida liberdade provisória (fls. 52/54).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 106/107).

O réu foi notificado (fl. 126) e apresentou defesa preliminar (fls. 132/134).

Recebida a denúncia (fls. 156/160), foi promovida a citação (fls. 201).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 34/35), pelo exame químico-toxicológico (fl. 103/105), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu SAMUEL confessou a propriedade das drogas apreendidas. Em juízo, confessou os fatos. Disse que tinha dívidas e por isso estava traficando. Disse que recebia a quantia de R\$ 400,00 por semana. Disse que trabalhava com seu padrasto. Disse que parte do dinheiro apreendido era proveniente de pensão alimentícia.

A testemunha RODNEI GIUSEPPE ROBERTI JUNIOR, policial civil, disse que receberam denúncia anônima via 181, dando conta que na residência do réu estaria ocorrendo tráfico de drogas. Disse que a genitora e avó do réu autorizaram a revista domiciliar. Disse que encontram as drogas escondidas pelas casa. Parte das drogas foram encontradas no telhado, parte no lixo da cozinha e por fim na máquina de lavar e certa quantia em dinheiro. Disse que o réu confirmou o tráfico após o encontro das drogas. Narrou que o irmão do acusado (Gabriel) portava porções de maconha que admitiu se destinar ao seu consumo próprio. Disse que o réu informou que recebia a quantia de R\$ 400,00 por semana para vender as drogas. Narrou que usaram um drone particular na diligência. A testemunha RAFAEL ANDREDE DA SILVA, policial civil, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

A declarante DESIREÉ BERALDO LIMA, genitora do réu, disse que os policiais foram até sua residência e lhe informaram que receberam denúncia dando conta de tráfico no local. Disse que autorizou a revista domiciliar e na residência foi encontrada maconha que pertencia ao seu filho Gabriel. Disse que as drogas

foram encontradas na cozinha, na máquina de lavar e no telhado. Disse que parte do dinheiro encontrado era proveniente da pensão alimentícia. Disse que presenciou o réu confirmando o tráfico de drogas.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações e sua própria genitora confirmou o encontro da droga e sua confissão aos policiais no momento de abordagem.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 31,49g de 'maconha', 6,24g de cocaína 1,08g de 'crack' - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Veja que os policiais receberam informações de que o réu estava armazenando drogas em sua residência para a traficância. Observo que durante a diligência, o denunciado dispensou as drogas.

Nem se cogite de eventual mácula processual pois, a genitora do acusado, proprietária do imóvel confirmou em juízo, sob o crivo do contraditório, que autorizou a busca domiciliar e presenciou tanto o encontro da droga quanto a confissão do réu.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta conforme robusto conjunto probatório, mormente a confissão, bem como diante das declarações da genitora, tudo em consonância com os depoimentos dos policiais.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a pequena quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, anoto que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato e confessou as imputações, todavia, ressalto que as atenuantes não produzirão efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, restando:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo. Observo, que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga é mínima, denotando que se trata de pequeno traficante, o réu tinha menos de 21 anos na data do fato e confessou integralmente os fatos, denotando arrependimento

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR SAMUEL LIMA PEREIRA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Defiro o apelo em liberdade, porquanto não subsiste pena privativa de liberdade, tendo em vista que foi substituída por restritivas de direitos.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

No que se refere ao dinheiro apreendido nos autos, por estar relacionado à prática de crime de tráfico, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA